

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4871/2551

นายสุพัฒน์ สิงห์อินันท์
นายสิงห์ เขษมพุมเรืองศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39

จำเลยทั้งสองเบิกความเท็จโดยมีเจตนาเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ศาลเชื่อถึงที่มาของที่ดินทั้งสองแปลงอันเป็นเหตุที่มูลนิธิสีมาสงเคราะห์ควรจะได้กรรมสิทธิ์ แม้การเบิกความของจำเลยทั้งสองจะทำให้ทั้งโจทก์และสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์ได้รับความเสียหาย แต่ก็เป็นกรกระทำเพียงกรรมเดียวซึ่งควรที่จะต้องถูกดำเนินคดีหรือถูกลงโทษเพียงครั้งเดียว เมื่อสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์เคยฟ้องจำเลยทั้งสองเกี่ยวกับคำเบิกความดังกล่าวว่าเป็นความผิดฐานเบิกความเท็จ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจนคดีถึงที่สุดไปแล้ว ย่อมถือว่าคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4) สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์จึงระงับไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นทายาทโดยธรรมและเป็นผู้จัดการมรดกของนายเต็งอ้วนผู้ตาย ตามคำสั่งของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในคดีหมายเลขแดงที่ 15647/2542 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 จำเลยที่ 1 ในฐานะประธานมูลนิธิสีมาสงเคราะห์ (ตระกูลแซ่ซิ้ม) ได้ยื่นคำร้องอันเป็นเท็จต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีหมายเลขดำที่

9800/2541 อ้างว่า มูลนิธิที่จำเลยที่ 1 เป็นประธานได้ครอบครองทรัพย์สินที่ดินโฉนดเลขที่ 842 ตำบลบ้านทวาย อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร และโฉนดเลขที่ 843 ตำบลยานนาวา (บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร ต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม 2541 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 เป็นพยานเบิกความเท็จในคดีดังกล่าวซึ่งมีสาระสำคัญว่า ในปี 2476 เจ้าของที่ดินซึ่งมีทั้งหมด 6 คน ได้มอบที่ดินพร้อมโฉนดทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มเพื่อให้หาที่ดินดังกล่าวไปสร้างศาลเจ้าประดิษฐานเจ้าปู่บูเต็กไฮ้วสำหรับคนในตระกูลและบุคคลทั่วไปเคารพกราบไหว้ หลังจากนั้นคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มได้ก่อสร้างศาลเจ้าและล้อมรั้วบนที่ดินทั้งสองแปลง ข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จ ความจริงแล้วเจ้าของที่ดินทั้งหกไม่ได้ส่งมอบหรือยกที่ดินพร้อมโฉนดทั้งสองแปลงให้แก่คณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มตามที่จำเลยที่ 1 เบิกความ แต่เจ้าของที่ดินทั้งหกเป็นคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มและร่วมกันซื้อที่ดินสร้างศาลเจ้าและปกครองดูแลที่ดินทั้งสองแปลงร่วมกับคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มคนอื่นโดยไม่ยินยอมยกที่ดินหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ใดจนทุกคนถึงแก่กรรมและต่อมาทายาทหรือผู้จัดการมรดกของแต่ละคนได้เข้ามาถือกรรมสิทธิ์แทนเฉพาะส่วนของเจ้ามรดกผู้ตาย ซึ่งในส่วนของโจทก์นั้น บิดาของโจทก์ถึงแก่กรรมตั้งแต่ปี 2486 โจทก์ก็ได้แสดงตนต่อคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มว่าเป็นทายาทของนายเต็งฮั่วซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งในหกของผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงโดยโจทก์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มแทนบิดาและแสดงตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงแทนบิดา นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังได้เบิกความเท็จในประเด็นสำคัญอีกว่า นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2476 เป็นต้นมา คณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มได้ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 842 และ 843 ด้วยความสงบเปิดเผยโดยเจตนาเป็นเจ้าของจนกระทั่งปี 2506 เป็นเวลา 30 ปี โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านเมื่อผู้ร้องจดทะเบียนเป็นมูลนิธิแล้วผู้ร้องได้เข้าครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 842 และ 843 ด้วยความสงบเปิดเผยโดยเจตนาเป็นเจ้าของจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา

ประมาณ 34 ปี แล้ว จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว เมื่อปี 2508 ถึงปี 2509 จำเลยที่ 2 และนายกlinik กรรมการของมูลนิธิไปติดต่อหาเจ้าของที่ดินทั้งหก เพื่อให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่มูลนิธิ แต่ทราบว่าบุคคลทั้งหกถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว คงพบแต่พันตำรวจเอก จรูญ ทายาทของพระยาสีมานนท์ และนายหนา ทายาทของนายฮันต์บุคคลทั้งสองได้ทำหนังสือสัญญาให้ที่ดินเฉพาะส่วนแก่มูลนิธิแล้ว ข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จในประเด็นสำคัญ เพราะความจริงแล้ว คณะกรรมการตระกูลแช่ซิมไม่ได้ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 842 และ 843 ด้วยความสงบเปิดเผย โดยเจตนาเป็นเจ้าของ และมูลนิธิก็ไม่ได้เข้าครอบครองที่ดินทั้งสองแปลงสืบต่อจากคณะกรรมการตระกูลแช่ซิมแต่อย่างใด แต่มูลนิธิเกิดจากคณะกรรมการตระกูลแช่ซิมฝั่งธนบุรี ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2506 โดยตั้งศาลเจ้าและสำนักงานมูลนิธิบนที่ดินโฉนดเลขที่ 1517 ตำบลไส้ไก่ อำเภอบุคคลโล (บางกอกใหญ่) จังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตระกูลแช่ซิมฝั่งพระนครที่บิดาโจทก์เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง เหตุที่ต้องตั้งคณะกรรมการตระกูลแช่ซิม ฝั่งพระนคร เพราะบิดาโจทก์และผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่นต้องการให้ตั้งศาลเจ้าไว้สำหรับคนในตระกูลแช่ซิมและบุคคลทั่วไป เคารพบูชาที่ฝั่งพระนคร ไม่ต้องเดินทางไปศาลเจ้าตระกูลแช่ซิมที่ฝั่งธนบุรี เพราะการคมนาคมในเวลานั้นลำบาก ไม่สะดวกในการเดินทางไปกราบไหว้ และต่อมาคณะกรรมการตระกูลแช่ซิมฝั่งพระนครได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์ และครอบครองที่ดินทั้งสองแปลงร่วมกับทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมตลอดมา และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 จำเลยที่ 2 เบิกความเท็จในสาระสำคัญว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดในที่ดินทั้งสองแปลงได้ยกที่ดินให้แก่ตระกูลแช่ซิม โดยจัดตั้งศาลเจ้าปู่เจ้าอู่เต็กฮั่ว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปกราบไหว้บูชา และทำการก่อสร้างศาลเจ้าบนที่ดินทั้งสองแปลง ตั้งแต่ปี 2476 ข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จ ความจริงแล้วเจ้าของที่ดินทั้งหกไม่ได้ส่งมอบหรือยกที่ดินพร้อมโฉนดทั้งสองแปลงให้แก่คณะกรรมการตระกูลแช่ซิม แต่

เจ้าของที่ดินทั้งหกเป็นคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มและเป็นบุคคลสำคัญในการซื้อที่ดินและร่วมกันสร้างศาลเจ้า ปกครองดูแลที่ดินทั้งสองแปลงร่วมกับคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มคนอื่น โดยไม่ยินยอมยกให้หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ใดจนทุกคนถึงแก่กรรม และทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะเข้ามามีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนเฉพาะส่วนของเจ้ามรดก โดยบิดาโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งในหกที่เป็นเจ้าของที่ดินถึงแก่กรรมเมื่อปี 2486 และโจทก์ได้แสดงตนเป็นทายาทและแสดงตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แทนบิดา โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มแทนบิดา และต่อมาศาลได้แต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของบิดานอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังเบิกความเท็จในสาระสำคัญอีกว่า ในการครอบครองที่ดินที่ใช้สร้างศาลเจ้าดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2476 เป็นต้นมานั้น ไม่มีใครโต้แย้งกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด คณะกรรมการได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของตลาดมาจนถึงปี 2506 คณะกรรมการได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ จากนั้นจึงได้ครอบครองในฐานะมูลนิธิตลอดมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มก่อนที่จะเปลี่ยนฐานะเป็นมูลนิธิตระกูลแซ่ซิ้มในปี 2507 นั้น เป็นบุคคลคนเดียวกันมาโดยตลอด จำเลยที่ 2 เคยติดต่อเจ้าของรวมในที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อให้แก้ไขกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง แต่เจ้าของร่วมทั้งหกคนนั้น จำเลยที่ 2 ไม่สามารถติดตามหาตัวได้ พบเฉพาะทายาทของพระยาสิมานนท์ปริญา และทายาทของนายฮั่นดีเท่านั้น ต่อมาทายาททั้งสองคนดังกล่าวยินยอมแก้ไขชื่อให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงเป็นของมูลนิธิเมื่อปี 2510 จำเลยที่ 2 ไปติดต่อทางสำนักงานที่ดินเพื่อขอให้แก้ไขชื่อทางทะเบียนจากเจ้าของรวมในโฉนดที่ดินดังกล่าวให้มาเป็นของมูลนิธิ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขได้โดยแนะนำให้จำเลยที่ 2 ไปยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้มูลนิธิมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงโดยการครอบครองปรปักษ์ก่อน ข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จ ความจริงแล้วคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มไม่ได้เป็นผู้ครอบครองที่ดินทั้งสองแปลงด้วยความสงบเปิดเผย โดยเจตนาเป็นเจ้าของแต่มูลนิธิเกิดจากคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มฝั่งธนบุรีจดทะเบียน

เป็นมูลนิธิตั้งเมื่อปี 2506 ตั้งศาลเจ้าและสำนักงานมูลนิธิบนที่ดินโฉนดเลขที่ 1517 ตำบลบางไผ่ อำเภอบุคคโล (บางกอกใหญ่) จังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตระกูลแช่ซิมฝ่งพระนครที่มีบิดาโจทก์เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง เพราะบิดาโจทก์และผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่นต้องการให้มีการตั้งศาลเจ้าไว้สำหรับคนในตระกูลแช่ซิมและบุคคลทั่วไปเคารพบูชาที่ฝ่งพระนคร ไม่ต้องเดินทางไปศาลเจ้าตระกูลแช่ซิมที่ฝ่งธนบุรี เนื่องจากการคมนาคมในเวลานั้นลำบากไม่สะดวกในการเดินทาง ต่อมาคณะกรรมการตระกูลแช่ซิมฝ่งพระนครได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์และครอบครองที่ดินทั้งสองแปลงร่วมกับทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมตลอดมา ซึ่งจำเลยทั้งสองทราบดีว่าโจทก์เป็นทายาทของนายเต็งฮั่ว และทราบถึงทายาทของเจ้าของที่ดินทั้งสองแปลง การเบิกความเท็จของจำเลยทั้งสองเป็นข้อสำคัญในคดี ทำให้ศาลหลงเชื่อและมีคำสั่งให้มูลนิธิสมาสงเคราะห์ (ตระกูลแช่ซิม) ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลง ทำให้โจทก์เสียหาย ต้องเสียสิทธิในที่ดินทั้งสองแปลงไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177, 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า ข้อความที่โจทก์กล่าวอ้างตามฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเบิกความเท็จ สมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์เคยเป็นโจทก์ฟ้อง จำเลยทั้งสองต่อศาลชั้นต้นฐานเบิกความเท็จ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคดีดังกล่าวว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิดฐานเบิกความเท็จ แล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ไม่อาจนำเอาการเบิกความของจำเลยทั้งสองมาฟ้องเป็นคดีนี้ได้อีกเพราะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปแล้ว คดีโจทก์จึงไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า แม้ข้อความที่โจทก์อ้างว่าจำเลยทั้งสองเบิกความจะเป็นเท็จ ข้อความนั้นก็มิใช่ข้อสำคัญในคดี การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง ทั้งสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์เคยเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองฐานเบิกความเท็จเกี่ยวกับคดีนี้มาก่อน ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุดแล้ว สิทธินำคดีนี้มาฟ้องจึงระงับ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามทางไต่สวนมูลฟ้องได้ความว่า โจทก์เป็นบุตรของนาย ชิมเต็งอ้ว และนางเฮงม่วยเอง เดิมบิดาโจทก์เป็นเจ้าของโรงสีและส่งข้าวสารออกนอกประเทศ มีฐานะดี บิดาโจทก์และนายเจือเกียหรือจือเกีย เป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ ร่วมกับคนจีนตระกูลแซ่ซิมเพื่อซื้อที่ดินสองแปลงในปี 2471 เพื่อสร้างศาลเจ้าปู่ญี่เต็กไเฮ้ว ต้นตระกูลแซ่ซิมไว้ให้ลูกหลานสักการบูชาเป็นที่ดินบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตามสำเนาสารบัญญัติทะเบียนใบต่อเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 ตรงเครื่องหมายดอกจันสีแดง ต่อมามีการเพิ่มชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินทั้งสองแปลงเป็น 6 คน ได้แก่ พระยาสิमानนท์ปริญา นายเต็งอ้ว นายแข่ง ผู้จัดการมรดกของนายจือเกีย นายโปม่วย นายเก๊าะซิว และนายฮันตี แล้วภายหลังจึงได้ตั้งคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิมขึ้นเพื่อบริหารงานก่อตั้งศาลเจ้าปู่ ซึ่งก่อนที่จะสร้างศาลเจ้าดังกล่าวขึ้นมีศาลเจ้าตระกูลแซ่ซิมฝั่งธนบุรีมาก่อนแล้วหลายสิบปี แต่คณะกรรมการศาลเจ้าฝั่งธนบุรีไม่เกี่ยวข้อง กับศาลเจ้าปู่แห่งนี้ หลังจากซื้อที่ดินได้ประมาณ 5 ถึง 6 ปี ก็สร้างศาลเจ้าปู่เสร็จ เมื่อประมาณปี 2505 ถึง 2508 ตระกูลแซ่ซิมฝั่งธนบุรีได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิสมาสงเคราะห์ (ตระกูลแซ่ซิม) และปี 2511 ตระกูลแซ่ซิม ตรอกจันทน์ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์ (ตระกูลแซ่ซิม) โดยต่างคนต่างบริหารงาน แต่ในปี 2510 พันตำรวจ

เอกจรรณ ทายาทของพระยาสีมานนท์ปริญา และนายนภา ทายาทของนายอันต์ ได้โอนกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของตนในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่มูลนิธิสมาสงเคราะห์ (ตระกูลแซ่ซิ้ม) โดยที่ดินอีก 4 ใน 6 ส่วน ยังเป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมและทายาท ต่อมาประมาณปี 2542 โจทก์ทราบว่ามูลนิธิสมาสงเคราะห์ (ตระกูลแซ่ซิ้ม) จะขับไล่สมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์ออกจากที่ดิน โจทก์จึงให้ทนายความตรวจสอบพบว่าประมาณเดือนพฤษภาคม 2541 มูลนิธิดังกล่าวได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอครอบครองปรปักษ์ในที่ดินทั้งสองแปลงซึ่งสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์ตั้งอยู่ โดยจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเบิกความต่อศาลในคดีที่มูลนิธิสมาสงเคราะห์ (ตระกูลแซ่ซิ้ม) ร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดินทั้งสองแปลงเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 9800/2541 คดีหมายเลขแดงที่ 7203/2542 ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โจทก์จึงได้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายซิมเต็งฮั่ว และศาลได้มีคำสั่งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2542 โดยโจทก์ประสงค์จะปกป้องทรัพย์สินมรดกบิดาเพื่อดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองที่เบิกความไว้ กล่าวคือ จำเลยที่ 1 เบิกความว่า เจ้าของที่ดินทั้งหกรวมถึงบิดาโจทก์ยกที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่คณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้ม ความจริงแล้วเจ้าของที่ดินเดิมทั้งหกรวมทั้งบิดาโจทก์ไม่ได้ยกที่ดินให้คณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มแต่ได้ร่วมกับคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มฝังพระนครก่อสร้างศาลเจ้าและครอบครองบริหารที่ดินทั้งสองแปลงร่วมกันตลอดมาจนเจ้าของที่ดินทั้งหกถึงแก่กรรม แล้วทายาทและผู้จัดการมรดกเข้ามาถือกรรมสิทธิ์และครอบครองแทนจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังได้เบิกความว่า คณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มครอบครองที่ดินทั้งสองแปลงมาตั้งแต่ปี 2476 และเป็นผู้ซ่อมแซมบูรณะศาลเจ้าเป็นเวลา 34 ปี ซึ่งไม่เป็นความจริง ความจริงแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2476 คณะกรรมการที่อยู่บนที่ดินทั้งสองแปลงเป็นคณะกรรมการตระกูลแซ่ซิ้มฝังพระนคร มิใช่ฝังธนบุรี ทั้งไม่เคยบูรณะซ่อมแซมศาลเจ้าแต่อย่างใด เพราะไม่ได้ครอบครองแต่แรก ส่วนจำเลยที่ 2 เบิกความไว้ในคดีดังกล่าวว่า คณะ

กรรมการตระกูลแช่ซิมได้รับเอาที่ดินทั้งสองแปลง ซึ่งเจ้าของที่ดินทั้งหกยกให้ และ
จัดสร้างศาลเจ้าล้อมรั้วและสร้างหอประชุม ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ความ
จริงแล้วเจ้าของที่ดินทั้งหกไม่เคยยกกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่คณะ
กรรมการตระกูลแช่ซิมฝั่งธนบุรีแต่อย่างใด ผู้ก่อสร้างศาลเจ้าคือคณะกรรมการ
ตระกูลแช่ซิมฝั่งพระนครซึ่งร่วมกับเจ้าของที่ดินทั้งหกครอบครองที่ดินทั้งสองแปลง
และต่อมาคณะกรรมการตระกูลแช่ซิมฝั่งพระนครจดทะเบียนเป็นสมาคมกำเนิดมิตร
เจริญสงเคราะห์ และสมาคมเป็นผู้สร้างหอประชุมสองหลัง บูรณะและทำรั้วกำแพง
คอนกรีตโดยรอบ นอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังเบิกความว่า ไม่สามารถติดตามหาเจ้าของ
ที่ดินหรือทายาทอื่นๆ ได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะยังมีทายาทเจ้าของที่ดินเดิมอีก
3 คน ซึ่งจำเลยที่ 2 รู้จักดี แต่ทายาททั้งสามไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่มูลนิธิ ซึ่ง
จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการอยู่ การเบิกความของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ซึ่งเป็น
ทายาทของนายซิมเต็งฮั่ว ซึ่งเป็นหนึ่งในหกของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินสองแปลงได้
รับความเสียหาย จำเลยทั้งสองเคยถูกสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์ฟ้องฐาน
เบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว
วินิจฉัยว่า สมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์ไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย ไม่มี
อำนาจฟ้อง พินาศชายกฟ้อง สมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่า คดีไม่มีมูลพอฟังว่าจำเลยทั้งสองเบิกความเท็จ พินาศชายื่น คดีถึงที่สุด
คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยชั้นฎีกาว่า สิทธินาคดีนี้มาฟ้องระงับไปแล้วหรือไม่ จำเลยทั้ง
สองกระทำความผิดฐานเบิกความเท็จตามฟ้องหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาปัญหาข้อแรกสรุปทำนองว่าข้อความที่โจทก์บรรยาย
ฟ้องคดีนี้มีเนื้อหาต่างจากข้อความในคดีก่อนเป็นข้อความคนละตอน แม้จำเลยทั้ง
สองจะเบิกความในวันเดียวกันแต่ก็ประสงค์ต่อผลการกระทำที่ต่างกันโดยใช้ถ้อยคำ
อย่างหนึ่ง มุ่งทำร้ายสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์ และใช้ถ้อยคำอีกอย่างหนึ่ง
มุ่งทำร้ายโจทก์ จึงต้องถือว่าเป็นการกระทำที่ต่างกรรมกัน กรรมแรกมีสมาคมเป็นผู้

เสียหายและกรรมที่สองมีโจทก์เป็นผู้เสียหาย ทั้งสมาคมและโจทก์ต่างมีสิทธิดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองได้นั้น เมื่อได้พิจารณาคำฟ้องคดีนี้เปรียบเทียบกับคำฟ้องที่สมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์ฟ้องจำเลยทั้งสองแล้ว เห็นว่า คำฟ้องทั้งสองสำนวนมีเนื้อหาเหมือนกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นคำเบิกความส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงที่ใช้สร้างศาลเจ้า คำเบิกความส่วนที่เกี่ยวกับการครอบครองที่ดินหรือคำเบิกความส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การที่จำเลยทั้งสองเบิกความจึงมีเจตนาเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ศาลเชื่อถึงที่มาของที่ดินทั้งสองแปลงอันเป็นเหตุที่มูลนิธิสมาสงเคราะห์ (ตระกูลแซ่ซิ้ม) ควรจะได้กรรมสิทธิ์ แม้การเบิกความของจำเลยทั้งสองจะทำให้ทั้งโจทก์และสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์ได้รับความเสียหาย แต่การกระทำของจำเลยทั้งสองก็คงเป็นการกระทำเพียงกรรมเดียวซึ่งควรที่จะต้องถูกดำเนินคดีหรือถูกลงโทษเพียงครั้งเดียวตามเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อสมาคมกำเนิดมิตรเจริญสงเคราะห์เคยฟ้องจำเลยทั้งสองเกี่ยวกับคำเบิกความดังที่กล่าวว่าเป็นความผิดฐานเบิกความเท็จ และทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจนคดีถึงที่สุดไปแล้วย่อมถือว่ามีความพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องตามความหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไป ปัญหาที่ว่าข้อความส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่จำเลยทั้งสองเบิกความเป็นความเท็จและเป็นข้อสำคัญในคดีหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(วีระพล ตั้งสุวรรณ-มนตรี ยอดปัญญา-ดิเรก อิงคินันท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ